

[기출][2][2025-2]중재재정 조항의 교원노조법상 단체협약의 교섭대상 여부 판단

【문제 2】「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」(이하 "교원노조법"이라 한다.)에 의하여 설립신고를 마친 A 교원노동조합은 2013. 7. 31.부터 2021. 4. 28.까지 B 광역시교육감과 단체교섭을 진행하였으나 합의에 이르지 못하자 2021. 4. 30. 중앙노동위원회에 교원노조법에 따른 노동쟁의 조정신청을 하였다.

중앙노동위원회는 2021. 5. 13.부터 2021. 5. 31.까지 조정절차를 진행하였으나 A 교원노동조합과 B 광역시교육감 모두 중앙노동위원회가 제시한 조정안을 거부함으로써 조정을 종료하고 2021. 6. 1. 교원노조법에 따른 중재를 개시하였고, 2021. 6. 15. 중재재정을 하였다.

중앙노동위원회는 다음과 같은 내용의 중재재정을 하였다. 중재재정 제 8 조는 교육청이 유치원에 유치원운영위원회 심의를 거쳐 고시 기준 범위에서 유치원 운영시간을 정하도록 안내한다는 내용이고, 제 9 조는 교육청이 결석계 이외의 학생 출결에 관한 서류 제출의 기준, 절차, 방법 등을 각 학교 실정에 맞게 정하도록 안내한다는 내용이다.

그러나 위 중재재정의 내용은 교원노조법 제 7 조 제 1 항에 해당되어 단체협약으로서의 효력을 가지지 않는다. B 광역시교육감은 중재재정의 위 조항들은 교원노조법에서 정한 교섭대상에 해당하지 않는다고 주장하면서 중재재정의 취소를 청구하는 행정소송을 제기하였다.

B 광역시교육감의 주장에 대한 타당성을 서술하시오. (25 점)